



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Il Giudice, in persona della dott.ssa **Enrica Ciocca**, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 32309/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione il 25.9.2023 e promosso da:

Parte_1 numero d'ordine C.F._1, con sede legale in Lugano (Svizzera), via Adamini n. 26, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Crea, elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale sito in Osnago, via Statale n. 8, giusta procura depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione

OPPONENTE

contro

Controparte_1 codice fiscale P.IVA_1, con sede legale in Kahramanmaras alla Menderes Mahallesi 46038 Sokak Dis Kapi No:10 IC Kapi No:2 Merkez, Turchia e sede secondaria in Roma, via Antonio Salandra n. 18, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Miotti, dall'Avv. Giacomo Miotti e dall'Avv. Pietro Paolo Miotti, elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale in Roma alla via Gregorio VII n. 154, giusta procura depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

OGGETTO: 140012 - vendita di cose mobili

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE OPPONENTE: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale, nel merito:*

*Revocare il decreto ingiuntivo n. 1448/2020, emesso dal Tribunale di Roma in data 17/01/2020 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Parte_1 in favore della [...]
CP_1 Controparte_1 per le causali di cui*

*Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi la Controparte_1
[...] parzialmente o interamente creditrice per le cau*

opposto, provvedere a ridurre il quantum azionato dalla convenuta opposta in fase monitoria nella somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia per effetto della mancata dimostrazione da parte dell'opposta dell'effettivo adempimento delle prestazioni per le quali sono state emesse le fatture oggetto di contestazione.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

PARTE OPPOSTA: “Nel merito: confermando il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il diritto di credito della Controparte_1 nei confronti della Parte_1 2.790.095,73 (duemilio inque/73), oltre interessi moratori ai sensi delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, ed oltre spese della procedura di ingiunzione, come liquidate dall'Ill.mo Tribunale adito, e per l'effetto di cui sopra, condannare la Controparte_2 al pagamento in favore della Controparte_1 ro 2.790.095,73 (duemilioneis nteressi moratori ai sensi delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE, ed oltre spese della procedura di ingiunzione, come liquidate dall'Ill.mo Tribunale adito.

Sempre nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi d l'effetto, condannare l'attrice opponente al risarcimento dei danni in favore della [...] CP_1 nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), ovvero nella l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia.

In ogni caso: condannare parte attrice al pagamento delle spese, competenze e onorari per il presente giudizio di opposizione, ed alla rivalsa di ogni spesa occorsa ed occorranda.

Con riserva di ogni diritto”.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- . In data 17.1.2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della società [...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto ingiuntivo n. 1448/2020, N.R.G. 60239/2019, su ricorso con cui intimava alla società [...] Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma complessiva di € 2.790.095,73, oltre ad interessi e spese processuali, quale corrispettivo della vendita delle merci di cui alle fatture indicate nel ricorso monitorio.

2. Con atto di citazione notificato in data 8.6.2020 la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società [...] Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al suindicato decreto ingiuntivo - notificato in data 7.2.2020 - deducendone la illegittimità per violazione dell'art. 2697 c.c., in quanto la società opposta, in sede monitoria, non aveva fornito idonea prova dell'asserita pretesa creditoria, non essendo a tal fine sufficienti le fatture allegate al ricorso monitorio, di formazione unilaterale.

Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo, previo diniego della provvisoria esecuzione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accertamento negativo del credito posto dalla CP_1 a fondamento dell'azione monitoria; in subordine, chiedeva di ridurre il quantum azionato dalla controparte nell'importo ritenuto di giustizia.

3. Con comparsa depositata il 30.9.2020 si costituiva in giudizio la *Controparte_1* [...] in persona de legale rappresentante *pro tempore*, eccependo *in primis* la nullità della procura alle liti apposta in calce all'atto di citazione avversario, con conseguente inammissibilità dell'opposizione e decadenza dalla facoltà di presentare opposizione.

Nel merito, l'opponente esponeva:

- che la *Parte_1* nel corso degli anni, aveva ricevuto dalla [...] *Controparte_1* ingenti quantità di prodotti tessili, la cui consegna era stata effettuata in diversi magazzini situati in Svizzera e in Italia, prevalentemente a Prato;
- che, dopo diverse forniture, regolarmente spedite e consegnate, la *Parte_1* aveva accumulato ritardi nei pagamenti delle relative fatture, ma aveva proseguito ad effettuare nuovi ordinativi di merce, rassicurando la convenuta che nel breve tempo avrebbe riallineato i tempi di pagamento;
- che la società *CP_4*, soprattutto in persona di *Persona_1* aveva agito come intermediaria nei rapporti tra la *Parte_1* e l'odierna opposta ed era, pertanto, a conoscenza degli ordinativi e dei pagamenti effettuati dalla *Parte_1*
- che dall'inizio dell'anno 2018, la *Parte_1* aveva interrotto improvvisamente i pagamenti, anche con riferimento agli ordini precedentemente effettuati dal 2017, rendendosi di fatto irreperibile;
- che la *CP_1* a fronte di tali gravi ed ingiustificati inadempimenti della *Parte_1*, aveva inviato alla debitrice una diffida di pagamento, a cui era seguito uno scambio di comunicazioni con *Testimone_1*, legale rappresentante e socio della *CP_5*.A., che aveva riconosciuto il debito e, sostenendo di non poter corrispondere quanto dovuto, aveva proposto di estinguere i debiti mediante cessione di alcuni crediti vantati dalla *Parte_1* verso terzi;
- che, nonostante le suddette proposte, *Testimone_1* aveva improvvisamente interrotto ogni comunicazione;
- che la *Parte_1* nel proprio atto di citazione in opposizione, non aveva negato né di aver intrattenuto rapporti con la *CP_1* né il credito di cui al monitorio.

Tanto esposto in fatto, l'opposta eccepiva:

- che il credito azionato era supportato da idonea prova, essendo stati prodotti, oltre alle fatture, i relativi documenti di trasporto e le bolle di consegna, documentazione idonea a comprovare la spedizione e l'avvenuta consegna dei prodotti tessili alla *Parte_1* che non aveva contestato, né disconosciuto tale documentazione;
- che in sede monitoria era stata, altresì, data ulteriore prova della sussistenza del credito mediante la produzione dell'estratto del registro delle fatture, redatto per atto pubblico del 12.7.2019 dinanzi

ad un notaio in Turchia con rep. n. 14129, equiparabile giuridicamente ad un atto pubblico in Italia mediante l'apposizione della *apostille*, nonché la corrispondenza intrattenuta dalla *CP_1* con *Testimone_1*, in qualità di legale rappresentante della *Parte_1* che integrava gli estremi del riconoscimento del debito.

Tanto premesso, l'opposta concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite e del risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..

4. All'udienza del 1.12.2020 il giudice, rilevato che dal tenore letterale dell'atto di opposizione e della procura alle liti non erano evincibili gli estremi del legale rappresentante della *Parte_1* [...] ai sensi dell'art. 182 c.p.c. assegnava all'opponente termine sino al 30.12.2020 per la regolarizzazione della sua costituzione ed all'udienza del 19.1.2021, tenutasi in modalità cartolare, l'opposta eccepiva l'omessa regolarizzazione della costituzione di controparte, mentre l'opponente deduceva che, in data 30.12.2020, aveva ottemperato all'ordine del giudice di regolarizzazione della costituzione, avendo provveduto ad effettuare il deposito telematico dell'atto di citazione in opposizione unitamente alla relativa procura alle liti, deposito che, tuttavia, era stato rifiutato dalla cancelleria con la motivazione "*Deposito atto già pervenuto. Già iscritto a ruolo*". L'opponente dava atto, dunque, di aver reiterato il deposito in data 1°2.2021, di cui l'opposta, con note scritte del 13.4.2021, eccepiva la tardività in quanto eseguita dopo la scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice fino al 30.12.2021 e dopo la celebrazione della prima udienza successiva, alla quale la controparte non aveva partecipato. L'opposta precisava, inoltre, che il rifiuto del deposito, effettuato in automatico dai sistemi informatici della Cancelleria di sezione, dipendeva dalla commissione di un errore materiale riconducibile esclusivamente alla responsabilità della parte, in quanto tale non imputabile a cause di forza maggiore.

Esperiti gli incumbenti preliminari e concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa era assunta in decisione con ordinanza 25.9.2023 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

5.- L' *Controparte_1* ha eccepito la nullità della procura *ad litem* conferita dalla *Parte_1* al difensore per la mancata indicazione del nome del legale rappresentante della società e della sua carica, nonché per l'illeggibilità della sottoscrizione in calce alla procura alle liti, tale da non consentirne la riconoscibilità.

L'eccezione è superata dalla regolarizzazione della procura depositata dall'opponente

Giova premettere che la procura alle liti rilasciata, per conto di una società, con sottoscrizione illeggibile, senza che il nome del conferente - di cui si allega genericamente la qualità di legale rappresentante - risulti dal testo della stessa, né dall'intestazione dell'atto a margine od in calce al

quale sia apposta ed altresì priva, nell'uno o nell'altra, dell'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto medesimo che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese, è affetta da nullità relativa, sanabile mediante integrazione o rinnovazione ex art. 182 c.p.c. (cfr. Cass. civ., ord. 5.7.2017, n.16634; Cass. civ., SS. UU., 7.3.2005, n.4814; Cass. civ., SS. UU., 7.11.2013, n.25036).

Nella specie, il deposito dell'atto integrativo oltre il termine assegnato dal giudice all'esito dell'udienza del 1°.12.2020 non vale ad escludere l'effetto sanante, poiché l'ingiunta aveva già tentato il deposito dell'atto il 30.12.2020, che era stato rifiutato dalla cancelleria, sull'assunto che fosse stato già depositato e, dunque, per causa non imputabile all'odierna opponente, per cui ricorrono i presupposti per la rimessione in termini per la sanatoria della nullità della procura *ad litem*.

6.- Nel merito, con il primo motivo di opposizione, la società opponente ha eccepito la mancanza di prova del credito controverso, per l'asserita inidoneità, ai fini probatori, delle fatture prodotte dalla controparte, trattandosi di atti di formazione unilaterale, in parte illeggibili. Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto, l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali (cfr. Cass. Civile n. 16767 del 23.7.2014). Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Tanto premesso, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 13533 del 30.10.2001).

Orbene, benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscono prova scritta idonea a legittimare la

concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (ex multiis, Cass., n. 14363 del 16/11/2001; Cass., n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, potendo avvalersi, nei confronti del debitore imprenditore, della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c..

Nella specie, l'opposta ha posto a fondamento del credito ingiunto non soltanto le fatture sottese al monitorio e l'estratto autentico delle scritture contabili, ma anche i documenti di trasporto, documentazione prodotta anche in lingua italiana nel corso dell'istruttoria e che non è stata specificamente contestata dalla controparte, che ha genericamente dedotto la mancanza di prova del credito azionato *ex adverso*, ma non ha contestato la consegna di singole partite di merci.

Ne consegue il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1448/2020, N.R.G. 60239/2019, emesso il 17.1.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022, in base al valore di causa, tra minimo e medio.

Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. 32309/2020 tra le società *Parte_1* e *Controparte_1* [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) RIGETTA l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1448/2020, N.R.G. 60239/2019, emesso il 17.1.2020 dal Tribunale Ordinario di Roma;
- 2) CONDANNA la *Parte_1* alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte, che si liquidano in € 25.000,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA nella misura di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma in data 14.4.2024.

Il giudice
Enrica Ciocca